



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abdul Aziz Hidayatulloh, bertempat tinggal di KP. CIBURIAL RT. 001 RW. 008 DESA CIHERANG KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG, Ciherang, Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Soleh, S.HI.,M.H.,CPM dan RIZKI PRAWIRA WIJAYA, S. H., M. H Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUHAMMAD SOLEH & PARTNER (MUS & PARTNER) yang beralamat Kantor di KOMPLEK RUKO TAMAN SUMBER INDAH (TSI) Jl. Pangeran Cakrabuana Ruko Blok B-8 Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 45171 Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.052/KH-MUS & PARTNER/IX/2025/CRB tertanggal 22 September 2025 , sebagai Penggugat ;

L a w a n :

Pimpinan Pusat PT. Mandiri Utama Finance Jakarta, cq. Pimpinan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kota Bandung, bertempat tinggal di KOMPLEK RUKO TRITAN POINT JL. AH. NASUTION NO. A-11 & A-12 RT. 03 RW. 02 CIPADUNG WETAN, Cipadung Wetan, Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Fernando Rumana Purba, Johan Ramos Simbolon, Salma Putri Khaerani, Wardhatul Azizah, Hendri dan Sigit Riadi Para Pegawai yang beralamat beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav. 54-55, Menara Mandiri I Lt. 26-27, Senayan, Kebayoran baru, Jakarta Selatan dan beralamat di kantor cabang di Komplek Ruko Tritan Point, Jl. AH. Nasution No.A.11 & A.12, RT.03/RW.02, Kel. Cipadung Wetan, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 017/SK/LIT-MUF/BDG/X/2025 tertanggal 13 Oktober 2025, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Oktober 2025 dalam Register Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Debitur PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Kota Bandung.
2. Bahwa TERGUGAT adalah PT. MANDIRI UTAMA FINANCE sebagai KREDITUR.
3. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan fasilitas pembiayaan 2 (dua) unit kendaraan mobil yang di fasilitasi oleh TERGUGAT.
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 020122006346 tertanggal 14-09-2022, dengan kendaraan merk MITSUBISHI/PAJERO DAKAR 4X2 AT/BLA HITAM, Nomor Polisi D 1241 VDI Nomor Rangka MK2KRWPNUJ011435 Nomor Mesin 4N15UJK8867 Tahun 2022 Nama STNK/BPKB atas nama ABDUL AZIZ HIDAYATULLOH (PENGUGAT).
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 020123007865 tertanggal 20-11-2025, dengan kendaraan merk DAIHATSU/GRANMAX PU ACPS1.5FH/GRE ROCK GREY M, Nomor Polisi D 8434 WI Nomor Rangka MHKP3FA1JPK045476 Nomor Mesin 2NR4B45227 Tahun 2023 atas nama STNK/BPKB IMAS ROBIAH (Belum dibalik namakan).
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian untuk fasilitas pembiayaan unit kendaraan mobil MITSUBISHI/PAJERO DAKAR 4X2 AT/BLA Hitam Nomor Polisi D 1241 VDI, Tenor 60 (Enam puluh) Bulan, dengan agsuran setiap bulan sebesar Rp. 13. 701. 000, 00 (*Tiga belas juta tujuh ratus satu ribu rupiah*) turut dilampirkan.
7. Bahwa berdasarkan fasilitas pembiayaan unit kendaraan mobil MITSUBISHI/PAJERO DAKAR 4X2 AT/BLA Hitam Nomor Polisi D 1241 VDI, jatuh tempo pembayaran setiap bulan pada tanggal 07, angsuran pertama jatuh tempo pada tanggal 07 Oktober 2022 s/d jatuh tempo terakhir pada tanggal 07 Oktober 2027 (60 Bulan). PENGUGAT sudah mengangsur hingga 30 (tiga puluh) bulan, turut dilampirkan.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 020123007865 tertanggal 20-11-2025, dengan kendaraan merk DAIHATSU/GRANMAX PU ACPS1.5FH/GRE ROCK GREY M, Nomor Polisi D 8434 WI, Tenor 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5. 710. 000, 00 (*Lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*) turut dilampirkan.

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fasilitas pembiayaan unit kendaraan mobil DAIHATSU/GRANMAX PU ACPS1.5FH/GRE ROCK GREY M, Nomor Polisi D 8434 WI, jatuh tempo pembayaran setiap bulan pada tanggal 17, angsuran pertama jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2023 s/d jatuh tempo terakhir pada tanggal 17 November 2026 (36 Bulan). PENGGUGAT sudah mengangsur hingga 17 (tujuh belas) bulan, turut terlampir.
10. Bahwa telah terjadi peristiwa “Penarikan Unit Kendaraan Mobil” milik PENGGUGAT secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan pada tanggal 01-08-2025, terjadi Peristiwa Penarikan Unit Kendaraan Mobil oleh TERGUGAT, merk MITSUBISHI/PAJERO DAKAR 4X2 AT/BLA HITAM, Nomor Polisi D 1241 VDI Nomor Rangka MK2KRWPUNUNJ011435 Nomor Mesin 4N15UJK8867 Tahun 2022 Nama STNK/BPKB atas nama ABDUL AZIZ HIDAYATULLOH.
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan pada tanggal 01-09-2025, terjadi Peristiwa Penarikan Unit Kendaraan Mobil oleh TERGUGAT, merk DAIHATSU/GRANMAX PU ACPS1.5FH/GRE ROCK GREY M, Nomor Polisi D 8434 WI Nomor Rangka MHKP3FA1JPK045476 Nomor Mesin 2NR4B45227 Tahun 2023 atas nama STNK/BPKB IMAS ROBIAH.
11. Bahwa selama ini Penggugat telah melakukan beberapa kali mediasi dengan Collection PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Kota Bandung selaku TERGUGAT, namun hingga Gugatan ini kami ajukan masih belum ada kejelasan dan kepastian guna penyelesaian perkara PENGGUGAT atas terjadinya peristiwa “Penarikan Unit Kendaraan Mobil” secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT.
12. Bahwa TERGUGAT secara sepihak melakukan lelang berdasarkan Surat Pemberitahuan Lelang pada tanggal 01 September 2025 “Unit Kendaraan Mobil” milik PENGGUGAT secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan nomor 02598/SPL/0214/September/2025 pada tanggal 01 September 2025, Perihal Surat Pemberitahuan Lelang dari TERGUGAT, dan surat Pemberitahuan Lelang baru di terima PENGGUGAT setelah Gugatan di ajukan ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, merk MITSUBISHI/PAJERO DAKAR 4X2

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AT/BLA HITAM, Nomor Polisi D 1241 VDI Nomor Rangka MK2KRWPUNUNJ011435 Nomor Mesin 4N15UJK8867 Tahun 2022 Nama STNK/BPKB atas nama ABDUL AZIZ HIDAYATULLOH. Yang jelas-jelas TIDAK SAH karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Bahwa berdasarkan nomor 02599/SPL/0214/September/2025 pada tanggal 01 September 2025, Perihal Surat Pemberitahuan Lelang dari TERGUGAT, dan surat Pemberitahuan Lelang baru di terima PENGUGAT setelah Gugatan di ajukan ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, merk DAIHATSU/GRANMAX PU ACPS1.5FH/GRE ROCK GREY M, Nomor Polisi D 8434 WI Nomor Rangka MHKP3FA1JPK045476 Nomor Mesin 2NR4B45227 Tahun 2023 atas nama STNK/BPKB IMAS ROBIAH. Yang jelas-jelas TIDAK SAH karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Bahwa pada dasarnya selama ini PENGUGAT “Menedepankan mediasi dan Perdamaian” dengan pihak TERGUGAT, namun hingga Gugatan ini di ajukan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Kota Bandung selaku TERGUGAT, tidak ada ‘Itikad baik dan tanggung jawabnya dalam penyelesaian perkara tersebut.
14. Bahwa sikap TERGUGAT menunjukkan itikad yang tidak baik dan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil pada PENGUGAT.
15. Bahwa dengan adanya penarikan 2 (dua) unit kendaraan mobil milik PENGUGAT secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT, dalam point angka 13 di atas berarti PENGUGAT akan mengalami kerugian materiil dan immateriil, maka sudah barang pasti membawa kerugian kepada PENGUGAT.
16. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah merugikan PENGUGAT maka perbuatan TERGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, selain itu TERGUGAT telah melanggar perbuatan pidana karena TERGUGAT melakukan “PENARIKAN UNIT KENDARAAN, PERAMPASAN, DAN PENGELAPAN”.
17. Bahwa dari rangkaian dalil-dalil dari angka 1 sampai dengan angka 15 di atas adalah sebagai rangkaian Perbuatan Melawan Hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya perbuatan melawan hukum yang sengaja maupun tidak disengaja oleh TERGUGAT.
 - b. Adanya kesalahan yang jelas-jelas dilakukan oleh TERGUGAT.
 - c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, yakni adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.
 - d. Adanya kerugian yang dialami PENGGUGAT baik kerugian materiil dan immateriil yang jelas-jelas dilakukan oleh TERGUGAT.
19. Bahwa dengan “Telah terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, “PENARIKAN UNIT KENDARAAN MOBIL, PERAMPASAN, DAN PENGGELAPAN” merujuk berdasarkan UUD 1945, UU Perlindungan Konsumen : BPKN-RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 (1), Pasal 3 dan Pasal 4 (1,2,3,4,5,6,7,8), Putusan MK. No. 2/PUU-XIX/2021, PERKAP KAPOLRI No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, POJK No. 35/2018 tentang Aturan Eksekusi (129 h), Permenkeu No. 130 tahun 2021.
20. Bahwa guna menghindari terjadinya kemungkinan – kemungkinan yang tidak di kehendaki dan putusan tidak menjadi *illusoir*, oleh karena itu Penggugat mohon agar kiranya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan sita *revindicatoir beslag* atas 2 (dua) unit kendaraan roda empat (mobil) sebagai berikut :
 - a. Satu unit Kendaraan Mobil Merk MITSUBISHI/PAJERO DAKAR 4X2 AT/BLA HITAM, Nomor Polisi D 1241 VDI Nomor Rangka MK2KRWPUNUNJ011435 Nomor Mesin 4N15UJK8867 Tahun 2022 Nama STNK/BPKB atas nama ABDUL AZIZ HIDAYATULLOH, berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat-Surat lainnya yang menjadi kelengkapan kendaraan tersebut kepada PENGGUGAT, Milik PENGGUGAT yang saat ini berada di tangan TERGUGAT.
 - b. Satu unit Kendaraan Mobil Merk DAIHATSU/GRANMAX PU ACPS1.5FH/GRE ROCK GREY M, Nomor Polisi D 8434 WI Nomor Rangka MHKP3FA1JPK045476 Nomor Mesin 2NR4B45227 Tahun

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atas nama STNK/BPKB IMAS ROBIAH, berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat-Surat lainnya yang menjadi kelengkapan kendaraan tersebut kepada PENGGUGAT, Milik PENGGUGAT yang saat ini berada di tangan TERGUGAT.

21. Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan dan dipatuhi, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan agar pihak TERGUGAT di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap seharinya, jika lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan.
22. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT cukup jelas dan terbukti, maka putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus agar supaya berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT dan telah melakukan Kesalahan dan atau Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan putusan PENGGUGAT dapat dijalankan terlebih dahulu (*uiverbaar bij voorraad*) meskipun adanya verset atau banding dan kasasi maupun PK.
4. Menyatakan sita *rivindicatoir beslag* yang telah dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan TIDAK SAH Lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT selaku KREDITUR sebagai berikut :
 - a. Perihal Surat Pemberitahuan Lelang dari TERGUGAT sesuai dengan nomor 02598/SPL/0214/September/2025 pada tanggal 01 September 2025.
 - b. Perihal Surat Pemberitahuan Lelang dari TERGUGAT sesuai dengan nomor 02599/SPL/0214/September/2025 pada tanggal 01 September 2025.
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan atau mengembalikan 2 (dua) unit kendaraan mobil sebagai berikut :

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merk MITSUBISHI/PAJERO DAKAR 4X2 AT/BLA HITAM, Nomor Polisi D 1241 VDI Nomor Rangka MK2KRWPUNJ011435 Nomor Mesin 4N15UJK8867 Tahun 2022 Nama STNK/BPKB atas nama ABDUL AZIZ HIDAYATULLOH, berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat-Surat lainnya yang menjadi kelengkapan kendaraan tersebut kepada PENGGUGAT, tanpa syarat apapun kepada PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah.
 - b. Merk DAIHATSU/GRANMAX PU ACPS1.5FH/GRE ROCK GREY M, Nomor Polisi D 8434 WI Nomor Rangka MHKP3FA1JPK045476 Nomor Mesin 2NR4B45227 Tahun 2023 atas nama STNK/BPKB IMAS ROBIAH, berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat-Surat lainnya yang menjadi kelengkapan kendaraan tersebut kepada PENGGUGAT, tanpa syarat apapun kepada PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah.
7. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebagai berikut :
- Kerugian Materiil :
TERGUGAT telah bersekongkol melakukan "PENARIKAN 2 (DUA) UNIT KENDARAAN MOBIL, PERAMPASAN, DAN PENGGELAPAN" milik PENGGUGAT tanpa seizin PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian berupa tenaga dan waktu, bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 50. 000. 000, 00 (*Lima puluh juta rupiah*).
 - Kerugian Imateriil :
Akibat dari di permalukan oleh TERGUGAT karena PENGGUGAT dianggap tidak ada 'itikad baik dalam penyelesaian tunggakan angsuran tersebut, dan di permalukan atas kejadian tersebut oleh keluarga dan tetangga, PENGGUGAT menjadi syok dan malu terhadap lingkungan maka wajar bila Penggugat menuntut kompensasi sebesar Rp.3. 000. 000. 000, 00 (*Tiga Milyar Rupiah*).
8. Menghukum apabila TERGUGAT lalai untuk memenuhi kewajibannya, agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa sebesar [(Rp. 1. 000. 000, 00) (*Satu juta rupiah*)] untuk tiap-tiap hari kelalaiannya.
9. Memberikan hukuman kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Yopi Gunawan S.H., M.H., M.M, C.Med, Ctl, Advokat pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PERUBAHAN SURAT GUGATAN PENGGUGAT TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2025 TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT PERUBAHAN GUGATAN.

1. Bahwa sebagaimana keberatan yang telah TERGUGAT sampaikan atas Perubahan surat Gugatan yang diajukan PENGGUGAT pada persidangan hari Selasa, tanggal 25 November 2025, bersamaan dengan ini TERGUGAT kembali mempertegas bahwa TERGUGAT menolak atas adanya pengajuan Perubahan Gugatan sebagaimana yang diajukan PENGGUGAT tersebut, dikarenakan perubahan gugatan tersebut telah bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI;
2. Bahwa adapun ketentuan mengenai perubahan Gugatan, telah dengan jelas diatur pada ketentuan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), yang pada pokoknya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”

3. Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan hukum bahwa :

“Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan”

4. Bahwa dikarenakan dari ketentuan Rv dan Yurisprudensi tersebut di atas tidak diatur serta dijelaskan mengenai batas waktu kapan dan sampai sejauh mana suatu perubahan Gugatan dapat dilakukan, maka ketentuan mengenai batas waktu perubahan gugatan diatur lebih lanjut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana disebutkan pada halaman 58 angka 1 yang pada pokoknya mengatur bahwa :

“Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

5. Bahwa yang perlu diperhatikan serta dijadikan sebagai pedoman, dalam hal ketentuan perubahan gugatan telah tegas diatur sebagaimana pada Angka 2 dan 3 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 58 yang telah dengan jelas mengatur bahwa :

Angka 2 :

“Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil. (Pasal 127 Rv : Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan.)”

Angka 3 :

Perubahan gugatan dilarang :

- Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).*
- Penggugat mengemukakan/mendaliikan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah” :*

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



6. Bahwa berdasarkan dari berbagai ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan hanya dapat diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum TERGUGAT mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban TERGUGAT, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan TERGUGAT ; dan
- b. Perubahan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata serta tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil;

7. Bahwa setelah meneliti dan mempelajari atas perubahan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, adapun perubahan gugatan tersebut telah bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, dikarenakan telah merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Yangmana didalam perubahan gugatannya, PENGUGAT mengemukakan/mendalikn keadaan fakta hukum baru yang sebelumnya tidak didalikan dalam gugatannya, sebagaimana didalilkan PENGUGAT pada posita butir 12 dalam perubahan gugatannya sebagai berikut :

“Bahwa TERGUGAT secara sepihak melakukan Lelang berdasarkan Surat Pemberitahuan Lelang pada tanggal 01 Septebmer 2025 “Unit Kendaraan Mobil” milik PENGUGAT secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai berikut

- a. *Bahwa berdasarkan nomor 02598/SPL/0214/September/2025 pada tanggal 01 September 2025, Perihal Surat Pemberitahuan Lelang dari TERGUGAT, dan surat Pemberitahuan Lelang baru diterima PENGUGAT setelah Gugatan di ajukan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, merk MITSUBISHI/PAJERO DAKAR 4X2 AT/BLA HITAM, Nomor Polisi D 1241 VDI Nomor Rangka MK2KRWPUNUNJ0011435 Nomor Mesin 4N15UJK8867 Tahun 2022 Nama STNK/BPKB atas nama ABDUL AZIZ HIDAYATULLOH. Yang jelas-jelas TIDAK SAH karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.*
- b. *Bahwa berdasarkan nomor 02599/SPL/0214/September/2025 pada tanggal 01 September 2025, Perihal Surat*



Pemberitahuan Lelang dari TERGUGAT, dan surat Pemberitahuan Lelang baru diterima PENGGUGAT setelah Gugatan di ajukan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, merk DAIHATSU/GRANDMAX PU ACPS1.FH/GRE ROCK GREY M, Nomor Polisi D 8434 WI Nomor Rangka MHKP3FA1JPK045476 Nomor Mesin 2NR4B45227 Tahun 2023 Nama STNK/BPKB atas nama IMAS ROBIAH. Yang jelas-jelas TIDAK SAH karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.”

8. Bahwa lebih lanjut didalam perubahan gugatannya, PENGGUGAT juga telah menambahkan tuntutan hal yang lain didalam perubahan gugatannya yang sebelumnya tidak terdapat pada petitum gugatannya, sebagaimana petitum baru yang ditambahkan PENGGUGAT dalam petitum butir 5 pada perubahan gugatannya sebagai berikut :

“Menyatakan TIDAK SAH Lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT selaku KREDITUR sebagai berikut :

- a. Perihal Surat Pemberitahuan Lelang dari TERGUGAT sesuai dengan nomor 02598/SPL/0214/September/2025 pada tanggal 01 September 2025.*
- b. Perihal Surat Pemberitahuan Lelang dari TERGUGAT sesuai dengan nomor 02599/SPL/0214/September/2025 pada tanggal 01 September 2025.”*

9. Bahwa berdasarkan poin 7 dan 8 tersebut diatas, telah jelas bahwa atas perubahan gugatan yang diajukan PENGGUGAT tersebut telah bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata karena telah merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, yangmana perubahan gugatan tersebut tidak hanya melengkapi uraian gugatan dengan cara menambahkan posita baru, perubahan gugatan tersebut juga telah menambahkan tuntutan yang lain/petitum baru, sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan perubahan gugatan sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI;

10. Bahwa dikarenakan perubahan gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah perubahan gugatan yang tidak memenuhi



syarat-syarat perubahan gugatan sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, sehingga dapat dinyatakan atas surat perubahan gugatan PENGGUGAT tertanggal 25 November 2025 adalah perubahan gugatan yang tidak diperkenankan menurut hukum. Sehingga telah selayak dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan perubahan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994 TANGGAL 14 OKTOBER 1994.

1. Bahwa dapat TERGUGAT pahami, adapun dasar dari diajukannya perkara *a quo* adalah berdasarkan dari surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2025 dari pemberi kuasa prinsipal Abdul Aziz Hidayatulloh kepada penerima kuasa Muhammad Soleh, S. HI., M. H., CPM dan Rizki Prawira Wijaya, S. H., M. H.;
2. Bahwa perlu diperhatikan, mengenai pemberian kuasa dalam mengajukan gugatan telah diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo 1795 KUH Perdata, akan tetapi pasal tersebut hanya menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Selanjutnya terdapat penyempurnaan terkait dengan surat kuasa khusus oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang mana berdasarkan ke-4 SEMA tersebut, formulasi surat kuasa khusus adalah sebagai berikut :
 - a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);



- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan Obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Yangmana syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud diatas adalah bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan kuasa tidak sah atau dengan kata lain, surat kuasa khusus tersebut dinyatakan cacat formil;

3. Bahwa setelah TERGUGAT cermati, terhadap surat kuasa dari PENGGUGAT prinsipal kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 22 September 2025 tersebut nampak jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus, diantaranya karena :

- a. Tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik didalam surat kuasanya untuk berperan sebagai apa di Pengadilan, misal sebagai pihak Penggugat;
- b. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Didalam surat kuasa PENGGUGAT hanya menyebutkan Surat Kuasa diperuntukan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi lebih lanjut didalam Surat Kuasa tidak disebutkan mengenai Pokok dan Objek apa yang sehubungan dengan Perbuatan melawan hukum tersebut.

4. Bahwa mempertimbangkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 18 yang menyatakan :

“bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan pihak atau subjek yang berpakara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah dan surat kuasa khusus tersebut dianggap tidak memenuhi syarat yang diharuskan pada pasal 123 ayat 1 HIR dan SEMA NO 01 tahun 1971”

5. Bahwa memperhatikan yurisprudensi MA No.1912 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa :

“surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara maka surat kuasa seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum



sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang”

Serta memperhatikan Yurisprudensi MA no 288.K/Pdt/1986 yang menyebutkan bahwa :

“Surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah”;

6. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT sama sekati tidak menyebutkan dan mencantumkan mengenai Objek Perkara apa yang disengketakannya serta tidak menyebutkan kedudukannya sebagai apa didalam Surat Kuasanya, maka telah jelas mengakibatkan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tersebut telah cacat formil dan tidak sah untuk dipergunakan didalam mengajukan perkara a quo, sehingga telah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KURANG PIHAK.

1. Bahwa sebagaimana yang didalikan PENGGUGAT didalam Gugatannya, adapun pokok perkara a quo adalah mengenai pengamanan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan TERGUGAT. Adapun perlu TERGUGAT informasikan bahwa, Pengamanan Objek Jaminan dilakukan atas dasar Kuasa yang TERGUGAT kepada Mitra Resmi yakni Pihak ketiga yang telah berkerjasama dengan TERGUGAT, yaitu PT Putera Cakra Buana berdasarkan Surat Kuasa nomor 0214.25.C.02598 tertanggal 01 September 2025 dan Surat Kuasa nomor 0214.25.C.02599 tertanggal 01 September 2025, yangmana berdasarkan Surat Kuasa tersebut telah jelas diatur terkait Tugas dan Tanggung Jawab Mitra dalam hal mengamankan Obyek Jaminan Fidusia perkara a quo, sebagaimana dalam klausula butir 3 dan butir 4 Surat Kuasa yang dengan jelas menyebutkan :

Butir 3 :

PENERIMA KUASA (PT Putera Cakra Buana) wajib untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan bertanggungjawab penuh atas semua tindakan PENERIMA KUASA

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik oleh PEMBERI KUASA (PT Mandiri Utama Finance) maupun oleh Negara Republik Indonesia, termasuk segala akibat yang ditimbulkan dari dilakukannya tindakan tersebut.

Butir 4 :

PENERIMA KUASA (PT Putera Cakra Buana) dengan ini melepaskan PEMBERI KUASA (PT Mandiri Utama Finance) dari tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari pihak manapun atas akibat dari tindakan PENERIMA KUASA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik oleh PEMBERI KUASA maupun oleh Negara Republik Indonesia.”

2. Bahwa apabila yang menjadi dasar Gugatan PENGGUGAT adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap proses pengamanan Obyek Jaminan Fidusia, maka PT Putera Cakra Buana selaku pihak ketiga yang telah diberikan Kuasa oleh TERGUGAT untuk melakukan pengamanan Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana yang disebutkan didalam Surat Kuasa diatas sudah seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk mendengar dan menjawab dalil yang disampaikan PENGGUGAT;

3. Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 79/K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan :

“Gugatan kurang Pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

4. Bahwa dengan tidak ditariknya PT Putera Cakra Buana sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*, maka Gugatan PENGGUGAT telah mengandung cacat formil dikarenakan kurang pihak, sehingga telah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DIKARENAKAN MENGANDUNG OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa menurut doktrin dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,



Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” halaman 448 membahas mengenai Exceptio Obscur Libel yang mana suatu gugatan dapat dikatakan tidak jelas karena beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelasnya obyek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas; dan
 - d. Masalah posita wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
2. Bahwa didalam Gugatannya, PENGUGAT pada intinya mendalilkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (“KUHP”) serta melanggar ketentuan-tentuan sebagaimana PENGUGAT dalilkan dalam posita angka 19 dalam Gugatannya. Namun, setelah TERGUGAT mencermati dengan seksama, dalil dan uraian dalam surat Gugatannya, PENGUGAT sama sekali tidak dapat menjelaskan dan menguraikan perbuatan mana dari TERGUGAT yang dianggap PENGUGAT memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang didalilkannya. Sehingga atas hal tersebut telah jelas dapat dikatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tersebut tidak memenuhi unsur kejelasan posita maupun dasar hukumnya;
3. Bahwa memperhatikan dan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang menyatakan :

“menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan pada eksepsi tersebut diatas telah jelas bahwa dalil gugatan yang diajukan PENGUGAT dasar hukumnya, yang mengakibatkan gugatan PENGUGAT tersebut menjadi kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah sepantasnya menurut hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya dan memutuskan untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT sampaikan pada Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dengan ini TERGUGAT menolak dan membantah semua dalil-dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas kebenarannya.

1. Bahwa antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah terjadi hubungan hukum atas adanya fasilitas pembiayaan yang telah diberikan TERGUGAT selaku Kreditur kepada PENGGUGAT selaku Debitur dengan rincian perjanjian pembiayaan sebagai berikut :

a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 020122006346 tertanggal 14 September 2022 (“Perjanjian Pembiayaan Pertama”). Adapun jenis fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah untuk pembelian kendaraan secara kredit dengan kewajiban pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp. 13.701.000,- (tiga belas juta tujuh ratus seribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya dengan tenor waktu selama 60 (enam puluh) kali angsuran, dengan detail Objek Pembiayaan (“Objek Jaminan Fidusia Pertama”) yang dijadikan jaminan adalah sebagai berikut :

Merek - Jenis : Mitsubishi - Pajero Dakar 4X2 AT
No. Mesin : 4N15UJK8867
No. Rangka : MK2KRWPUNJ011435
No. Polisi : D 1241 VDI

b. P Tahun : 2022

e

Perjanjian Pembiayaan Nomor 020123007865 tertanggal 20 November 2023 (“Perjanjian Pembiayaan Kedua”). Adapun jenis fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah untuk pembelian kendaraan secara kredit dengan kewajiban pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp. 5.710.000,- (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya dengan tenor waktu selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, dengan detail Objek Pembiayaan (“Objek Jaminan Fidusia Kedua”) yang dijadikan jaminan adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek - Jenis : Daihatsu - Grandmax PU ACPS 1.5 FH
No. Mesin : 2NR4B45227
No. Rangka : MHKP3FA1JPK045476
No. Polisi : D 8434 WI
Tahun : 2023

2. Bahwa terhadap kedua Objek Jaminan Fidusia tersebut di atas telah diletakkan Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia serta telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Jawa Barat sehingga telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
 - a. Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pertama telah dilekatkan Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 6986 tanggal 16 September 2022 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01219087.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 16 September 2022;
 - b. Terhadap Objek Jaminan Fidusia Kedua telah dilekatkan Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 6724 tanggal 22 November 2023 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01545013.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 23 November 2023;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, PENGUGAT selaku Debitur memiliki kewajiban kepada TERGUGAT selaku Kreditur sebagaimana didalam syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan butir 4 yang mengatur :

“DEBITUR wajib membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan Perjanjian ini. . . .”
4. Bahwa dalam pelaksanaan kedua Perjanjian Pembiayaan, perlu TERGUGAT informasikan bahwa PENGUGAT tercatat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana rincian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



- a. Dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pertama, PENGUGAT tercatat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana tercatat pada sistem TERGUGAT (*History Payment*) yaitu terhitung sejak angsuran ke-31 (tiga puluh satu) tertanggal 7 April 2025;
 - b. Dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kedua, PENGUGAT tercatat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana tercatat pada sistem TERGUGAT (*History Payment*) yaitu terhitung sejak angsuran ke-18 (delapan belas) tertanggal 17 Juni 2025.;
5. Bahwa sebagaimana klausula butir 13 Syarat-syarat kedua Perjanjian Pembiayaan yang menyebutkan :

Butir 13 :

“Seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, dapat ditagih seketika dan sekaligus, kecuali untuk DEBITUR yang telah mengalami keterlambatan, KREDITUR melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITUR berupa Surat Peringatan. . .”

Yangmana atas pelaksanaan klausula tersebut, TERGUGAT selaku Kreditur telah melaksanakan kewajibannya dengan telah mengingatkan PENGUGAT atas kelalaiannya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Atas kelalaian pelaksanaan kewajiban PENGUGAT terhadap Perjanjian Pembiayaan Pertama, TERGUGAT telah mengingatkan PENGUGAT baik secara lisan ataupun tulisan dengan mengirimkan Surat Peringatan Pertama No. 0214.24.SP.002438 tanggal 11 September 2024 dan Surat Peringatan Terakhir No. 0214.24.SP.002600 tanggal 16 September 2024, akan tetapi PENGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh kepada TERGUGAT;
- b. Atas kelalaian pelaksanaan kewajiban PENGUGAT terhadap Perjanjian Pembiayaan Pertama, TERGUGAT telah mengingatkan PENGUGAT baik secara lisan ataupun tulisan dengan mengirimkan Surat Peringatan Pertama No. 0214.24.SP.003888 tanggal 21 Oktober 2024 dan Surat Peringatan Terakhir No. 214.24.SP.003986 tanggal 26 Oktober 2024, akan tetapi



PENGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh kepada TERGUGAT;

6. Bahwa terhadap posita angka 10 Gugatan PENGUGAT yang pada intinya PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan pengamanan secara sepihak terhadap kedua Objek Jaminan Fidusia. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas atas dalil yang disampaikan PENGUGAT tersebut, adapun pengamanan atas kedua Objek Jaminan Fidusia tersebut bukanlah dilakukan secara sepihak, melainkan dilaksanakan atas dasar pelaksanaan klausula kedua Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati antara PENGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur dalam hal PENGUGAT tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap TERGUGAT berdasarkan kedua Perjanjian Pembiayaan meskipun sebelumnya PENGUGAT telah diberikan surat peringatan, sebagaimana dalam klausula butir 14 huruf (f) dan huruf (j) Syarat-syarat kedua Perjanjian Pembiayaan yang menyebutkan :

"Butir 14:

Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, DEBITUR setuju untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- f. *Apabila ketentuan dalam butir 13 di atas tidak dipenuhi DEBITUR, untuk segera memenuhi kewajibannya/memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh KREDITUR dalam surat peringatan tersebut, maka DEBITUR berkewajiban segera menyerahkan JAMINAN kepada KREDITUR dan KREDITUR berhak melakukan eksekusi dan penjualan atas JAMINAN;*
- j. *Apabila terjadi keadaan dalam butir 13 di atas dan DEBITUR tidak memenuhi kewajibannya/memperbaiki kelalaiannya sebagaimana huruf f butir 14 ini, maka KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR untuk : i) menerima kapanpun, dimana pun dan di tempat siapapun Jaminan tersebut berada; ii) mengambil, mengamankan dan melakukan penguasaan atas Jaminan; dan iii) menjual Jaminan atas nama DEBITUR secara pelelangan umum atau di penjualan di bawah tangan sesuai ketentuan dokumen Jaminan dan peraturan perundang-undangan. . . . "*

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



7. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan pada klausula butir 14 huruf (j) syarat-syarat kedua Perjanjian Pembiayaan, PENGUGAT selaku Debitur telah memberikan kuasa kepada TERGUGAT selaku Kreditur untuk dapat melakukan pengamanan kedua Objek Jaminan Fidusia dalam hal PENGUGAT selaku Kreditur lalai dalam melaksanakan kewajibannya atas kedua Perjanjian Pembiayaan, dengan rincian Surat Kuasa Khusus sebagai berikut :

- a. Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pertama, PENGUGAT selaku Debitur telah memberikan Kuasa kepada TERGUGAT sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2022 ("Surat Kuasa Khusus Debitur Pertama");
- b. Terhadap Perjanjian Pembiayaan kedua, PENGUGAT selaku Debitur telah memberikan Kuasa kepada TERGUGAT sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023 ("Surat Kuasa Khusus Debitur Kedua");

Sebagaimana dalam butir 2 pada kedua Surat Kuasa Khusus Debitur tersebut diatas, dalam hal PENGUGAT selaku Debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap TERGUGAT selaku Kreditur, PENGUGAT telah memberikan Kuasa terhadap TERGUGAT untuk bertindak sebagai berikut :

"Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA (PENGUGAT/DEBITUR) melakukan tindakan-tindakan berikut di bawah ini, dalam hal PEMBERI KUASA (PENGUGAT/DEBITUR) lalai melakukan serta memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan :

2. Mengambil dan menerima Jaminan (Objek Jaminan Fidusia) sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas dimanapun dan dari pihak manapun serta membawa dan menyimpan Unit tersebut, dalam hal PEMBERI KUASA (PENGUGAT/DEBITUR) lalai melaksanakan kewajiban sesuai dengan PERJANJIAN.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan butir 6 dan 7 diatas, dikarenakan setelah diberikan Surat Peringatan PENGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh terhadap TERGUGAT sebagaimana uraian pada butir 5 diatas, maka TERGUGAT kemudian menunjuk mitra resmi PT Putera Cakra Buana ("Mitra") berdasarkan Surat Kuasa guna melakukan penanganan terhadap kedua Objek Jaminan Fidusia dengan rincian sebagai berikut :



- a. Terhadap penanganan Objek Jaminan Fidusia Pertama, dilaksanakan Mitra berdasarkan Surat Kuasa nomor 0214.25.C.02598 tertanggal 01 September 2025. Yangmana Objek Jaminan Fidusia Pertama berhasil diamankan oleh Mitra atas penyerahan oleh PENGUGAT yang kemudian diserahterimakan Mitra kepada TERGUGAT pada tanggal 01 September 2025 dikuatkan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan nomor : 5951/BAST/2025 tertanggal 01 September 2025 ("BASTK Pertama") yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT, dengan kondisi PENGUGAT telah mengalami 107 (seratus tujuh) hari atau 4 (empat) bulan keterlambatan pembayaran angsuran.
- b. Terhadap penanganan Objek Jaminan Fidusia Kedua, dilaksanakan Mitra berdasarkan Surat Kuasa nomor 0214.25.C.02599 tertanggal 01 September 2025. Yangmana Objek Jaminan Fidusia Kedua berhasil diamankan oleh Mitra atas penyerahan oleh PENGUGAT yang kemudian diserahterimakan Mitra kepada TERGUGAT pada tanggal 01 September 2025 dikuatkan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan nomor : 5952/BAST/2025 tertanggal 01 September 2025 ("BASTK Kedua") yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT, dengan kondisi PENGUGAT telah mengalami 147 (seratus empat puluh tujuh) hari atau 5 (lima) bulan keterlambatan pembayaran angsuran.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada butir 6 sampai 8 tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta bahwa yang menjadi dasar pengamanan kedua Objek Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan klausula kedua Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui oleh PENGUGAT;
 - b. Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT;
 - c. Atas dasar penyerahan dari PENGUGAT sebagaimana kedua BASTK yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT.Sehingga atas posita Gugatan PENGUGAT yang mendalilkan bahwa kedua Objek Jaminan Fidusia diamankan TERGUGAT secara sepihak adalah tidak benar dan terbantahkan;
10. Bahwa terhadap posita angka 12 Gugatan PENGUGAT yang pada intinya PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan lelang secara sepihak atas kedua Objek Jaminan Fidusia serta

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



mendalikan bahwa Surat Pemberitahuan lelang baru diterima PENGUGAT setelah perkara a *qou* didaftarkan. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas atas posita yang didalikan PENGUGAT tersebut, adapun berdasarkan kedua Perjanjian Pembiayaan TERGUGAT selaku Kreditur telah diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan lelang atas Objek Jaminan Fidusia, sebagaimana disepakati dalam klausula butir 14 huruf (j) Syarat-syarat kedua Perjanjian Pembiayaan yang menyebutkan :

"Butir 14:

Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, DEBITUR setuju untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- j. Apabila terjadi keadaan dalam butir 13 di atas dan DEBITUR tidak memenuhi kewajibannya/memperbaiki kelalaiannya sebagaimana huruf f butir 14 ini, maka KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR untuk : i) menerima kapanpun, dimana pun dan di tempat siapapun Jaminan tersebut berada; ii) mengambil, mengamankan dan melakukan penguasaan atas Jaminan; dan iii) menjual Jaminan atas nama DEBITUR secara pelelangan umum atau di penjualan di bawah tangan sesuai ketentuan dokumen Jaminan dan peraturan perundang-undangan. . . . "

Selanjutnya didalam kedua Surat Kuasa Khusus Debitur, PENGUGAT selaku Debitur juga telah memberikan kuasa kepada TERGUGAT selaku Debitur untuk melakukan lelang terhadap Objek Jaminan Fidusia, sebagaimana pada butir 3 kedua Surat Kuasa Debitur yang memberikan kuasa kepada TERGUGAT untuk bertindak sebagai berikut :

"Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA (PENGUGAT/DEBITUR) melakukan tindakan-tindakan berikut di bawah ini, dalam hal PEMBERI KUASA (PENGUGAT/DEBITUR) lalai melakukan serta memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan :

3. Menjalankan, memindahtangankan, atau menjual atas nama PEMBERI KUASA (PENGUGAT/DEBITUR) serta menyerahkan kepada Pihak manapun termasuk kepada yang diberi kuasa dengan harga pasar yang layak dengan syarat-syarat yang



dianggap baik oleh PEMNERIMA KUASA
(TERGUGAT/KREDITUR). . . . “

11. Bahwa lebih lanjut pasca kedua Objek Jaminan Fidusia diamankan, TERGUGAT telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang (“SPL”) kepada PENGUGAT yang pada intinya memberitahukan kepada PENGUGAT agar segera melaksanakan kewajibannya yang muncul pasca kedua Objek Jaminan Fidusia diamankan, terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Lelang tersebut diterima oleh PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pasca pengamanan Objek Jaminan Fidusia Pertama, TERGUGAT telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang nomor : 02598/SPL/0214/September/2025 tertanggal 01 September 2025 (“SPL Pertama”) yang dikirimkan pada tanggal 02 September 2025 melalui jasa pengiriman JNE dengan nomor resi pengiriman 021090015888825, dengan status pengiriman diterima langsung oleh PENGUGAT pada tanggal 03 September 2025;
 - b. Pasca pengamanan Objek Jaminan Fidusia Pertama, TERGUGAT telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang nomor : 02599/SPL/0214/September/2025 tertanggal 01 September 2025 (“SPL Kedua”) yang dikirimkan pada tanggal 02 September 2025 melalui jasa pengiriman JNE dengan nomor resi pengiriman 021090015888825, dengan status pengiriman diterima langsung oleh PENGUGAT pada tanggal 03 September 2025;
12. Bahwa pasca kedua SPL tersebut diatas dikirimkan dan diterima PENGUGAT pada tanggal 03 September 2025, PENGUGAT tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh kepada TERGUGAT sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam kedua SPL tersebut. Sehingga atas dasar pelaksanaan klasusula kedua Perjanjian Pembiayaan sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada butir 10 tersebut diatas serta guna menutupi sisa kewajiban PENGUGAT, maka terhadap kedua Objek Jaminan Fidusia tersebut kemudian dilakukan pelelangan pada tanggal 07 Oktober 2025. Adapun pelelangan tersebut dilakukan sebelum TERGUGAT mengetahui adanya perkara a *qou*, yangmana pada faktanya TERGUGAT baru mengetahui adanya perkara a *qou* setelah TERGUGAT menerima relaas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA pada tanggal 08 Oktober 2025;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



13. Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian pada butir 10 sampai 12 tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Lelang atas kedua Objek Jaminan Fidusia telah Sah dilakukan atas dasar pelaksanaan klausula kedua Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui oleh PENGUGAT dan Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT;
- b. Surat Pemberitahuan Lelang telah dikirimkan TERGUGAT dan diterima langsung oleh PENGUGAT jauh sebelum perkara a *qou* didaftarkan;

Sehingga atas posita Gugatan PENGUGAT yang mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan lelang secara sepihak atas kedua Objek Jaminan Fidusia dan PENGUGAT baru menerima Surat Pemberitahuan Lelang setelah perkara a *qou* didaftarkan adalah tidak benar dan terbantahkan.;

14. Bahwa terhadap posita angka 13 Gugatan PENGUGAT yang pada intinya PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik dan tanggung jawab atas penyelesaian kewajiban PENGUGAT. Adapun atas hal tersebut perlu TERGUGAT tegaskan dan informasikan, bahwa TERGUGAT selaku Kreditur telah memberikan kebijakan waktu melebihi dari waktu yang telah TERGUGAT diinformasikan melalui kedua SPL, guna memberikan kesempatan kembali kepada PENGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya yang muncul pasca kedua Objek Jaminan Fidusia diamankan. Yangmana TERGUGAT telah memberikan kebijakan waktu terhitung sejak kedua Objek Jaminan Fidusia diamankan pada tanggal 01 September 2025 sampai dengan kedua Objek Jaminan Fidusia dilakukan pelelangan pada tanggal 07 Oktober 2025, yang artinya TERGUGAT telah memberikan kesempatan waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari kepada PENGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi PENGUGAT masih belum dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh. Sehingga atas posita Gugatan PENGUGAT yang mendalilkan bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik dan tanggung jawab atas penyelesaian kewajiban PENGUGAT adalah tidak benar dan terbantahkan.;
15. Bahwa terhadap posita angka 15 sampai dengan angka 19 Gugatan PENGUGAT yang pada intinya PENGUGAT mendalilkan bahwa



pengamanan atas kedua Objek Jaminan Fidusia telah melanggar ketentuan pidana terkait Perampasan dan Penggelapan serta ketentuan Perbuatan Melawan. Adapun atas hal tersebut TERGUGAT dengan tegas membantah atas dalil yang disampaikan PENGGUGAT, adapun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, justru membuktikan bahwa DEBITUR yang melakukan wanprestasi dengan lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran sesuai Perjanjian Pembiayaan, yang tercatat dengan jelas pada Riwayat pembayaran (*history payment*) TERGUGAT dan dibuktikan dengan Surat Peringatan Pertama dan Kedua yang telah disampaikan secara sah, tepat waktu dan diterima oleh DEBITUR. Bahwa kembali TERGUGAT tegaskan bahwa pengamanan atas kedua Objek Jaminan Fidusia didasarkan atas pelaksanaan klausula kedua Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati antara PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur, serta terlaksana sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan didokumentasikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT selaku debitur yang menguasai kedua Objek Jaminan Fidusia. Sehingga pengamanan atas kedua Objek Jaminan Fidusia tersebut bukanlah tindakan melawan hukum, melainkan upaya perlindungan terhadap hak TERGUGAT selaku kreditur, Selanjutnya TERGUGAT telah memberikan kesempatan yang wajar kepada DEBITUR untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan sebelum melaksanakan pelelangan.;

16. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas atas dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa pengamanan atas kedua Objek Jaminan Fidusia telah melanggar ketentuan pidana terkait Perampasan dan Penggelapan. Adapun apabila mengacu kedalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") dalam hal menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang haruslah mengacu kepada asas praduga tak bersalah sebagaimana dalam penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHP yang menyatakan :

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."



Pada Faktanya sampai dengan saat ini tidak terdapat satupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pengamanan atas kedua Objek Jaminan Fidusia tersebut telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang PENGUGAT dalilkan dalam gugatannya. Sehingga atas dalil PENGUGAT yang mendalilkan bahwa pengamanan atas kedua Objek Jaminan Fidusia telah melanggar ketentuan pidana terkait Perampasan dan Penggelapan serta ketentuan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan terbantahkan.;

17. Bahwa terhadap posita angka 20 sampai dengan angka 22 Gugatan PENGUGAT, TERGUGAT dengan tegas menolak tersebut dikarenakan dalil PENGUGAT tersebut merupakan dalil yang sangat lemah, tidak berdasar, dan mengada-ada. PENGUGAT gagal mengemukakan dan membuktikan fakta-fakta yang kongkret maupun bukti hukum yang sah, sehingga dalil tersebut haruslah dianggap sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;
18. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGUGAT tidak beralasan pada fakta yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh dasar serta alasan hukum yang kuat, serta cenderung hanya mencari-cari alasan serta menunjukkan itikad tidak baik atas Perjanjian Pembiayaan dan cenderung hanya mencari alasan guna menghindari kewajibannya kepada TERGUGAT, maka dengan tegas TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dalam posita dan petitum dalam Gugatan PENGUGAT. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 16 Desember 2025 dan atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 23 Desember 2025 yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yaitu berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKP2KB) dan Informasi Status Kendaraan (MITSUBISHI/PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T), telah diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pembiayaan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, (MITSUBISHI/PAJERO DAKAR 4X2 AT/BLA HITAM), telah diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Pembiayaan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, (DAIHATSU/GRANMAX PU ACPS 1.5FH/GRE ROCK GREY M), telah diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Berkaitan dengan Klaim Asuransi Nomor Kontrak : 020122006346 (MITSUBISHI/PAJERO DAKAR 4X2 AT/BLA HITAM), telah diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Berkaitan dengan Klaim Asuransi Nomor Kontrak : 020123007865 (DAIHATSU/GRANMAX PU ACPS 1.5FH/GRE ROCK GREY M), telah diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy dari Fotocopy ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR, telah diberi tanda P - 7;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Lelang dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, MITSUBISHI/PAJERO DAKAR 4X2 AT/BLA HITAM, telah diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Lelang dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, DAIHATSU/GRANMAX PU ACPS 1.5FH/GRE ROCK GREY M, telah diberi tanda P - 9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Hasil Lelang, No. 147/SPHL/0214/10/2025, tertanggal 23-10-2025, telah diberi tanda P - 10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Hasil Lelang, No. 148/SPHL/0214/10/2025, tertanggal 23-10-2025, telah diberi tanda P - 11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli Asli Memo Draft Pre-Termination Data kendaraan Mobil Merk / Type MITSUBISHI / PAJERO No. Polisi D1241VDI, telah diberi tanda P - 12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil Merk / Type MITSUBISHI / PAJERO No. Polisi D1241VDI, telah diberi tanda P - 13;
14. Fotocopy sesuai dengan asli History Payment Kendaraan Mobil Merk / Type MITSUBISHI / PAJERO No. Polisi D1241VDI, telah diberi tanda P - 14;
15. Fotocopy sesuai dengan asli Memo Draft Pre-Termination Data kendaraan Mobil Merk / Type DAIHATSU / GRANMAX No. Polisi D8434WI, telah diberi tanda P - 15;
16. Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil Merk / Type DAIHATSU / GRANMAX No. Polisi D8434WI, telah diberi tanda P - 16;
17. Fotocopy sesuai dengan asli History Payment Kendaraan Mobil Merk / Type DAIHATSU / GRANMAX No. Polisi D8434WI, telah diberi tanda P - 17;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut;

1. **Saksi Riki Setiawan ;**
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan teman Penggugat;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025 dari Finance datang ke rumah penggugat menanyakan tunggakan angsuran mobil Pajero dan Gran Max dan menawarkan penangguhan eksekusi;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 Penggugat mengajak saksi ke Bank Mandiri untuk membuat penangguhan lalu membuat surat pernyataan untuk pembayaran tanggal 15 November 2025 tetapi mobil Pajero ditahan karena katanya belum ada acc lalu ada tip agar Grand Max dibawa dan Grand max juga diambil;
- Bahwa besoknya saksi dan Penggugat ke Bank untuk bayar tunggakan ke Finance tetapi udah sore dari Finance tidak ada;
- Bahwa kemudian Penggugat datang lagi dengan bawa tunggakan uang sebesar kurang lebih Rp.160.000.000,00 tetapi ditolak dan Tergugat mau dilnasi padahal perjanjian untuk Pajero selama 5 tahun, grand max selama 3 tahun;
- Bahwa Pajero cicilan Rp13.700.000,00 perbulan
- Bahwa granmax cicilan Rp.6.000.000,00 perbulan
- Bahwa mobil sudah dijual oleh Finance;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk perjanjiannya;
- Bahwa waktu mediasi disuruh melunasi;

2. Saksi Majid Mulyana ,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025 dari Finance datang ke rumah penggugat menanyakan tunggakan angsuran mobil Pajero dan Gran Max dan menawarkan penangguhan eksekusi;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 Penggugat mengajak saksi ke Bank Mandiri untuk membuat penangguhan lalu membuat surat pernyataan untuk pembayaran tanggal 15 November 2025 tetapi mobil Pajero ditahan karena katanya belum ada acc lalu ada tip agar Grand Max dibawa dan Grand max juga diambil;
- Bahwa besoknya saksi dan Penggugat ke Bank untuk bayar tunggakan ke Finance tetapi udah sore dari Finance tidak ada;
- Bahwa kemudian Penggugat datang lagi dengan bawa tunggakan uang sebesar kurang lebih Rp.160.000.000,00 tetapi ditolak dan Tergugat mau dilnasi padahal perjanjian untuk Pajero selama 5 tahun, grand max selama 3 tahun;
- Bahwa Pajero cicilan Rp13.700.000,00 perbulan

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa granmax cicilan Rp.6.000.000,00 perbulan
- Bahwa mobil sudah dijual oleh Finance;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk perjanjiannya;
- Bahwa waktu mediasi disuruh melunasi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim berupa :

1. Fotocopy Perjanjian pembiayaan Nomor 020122006346 tertanggal 14 September 2022 dengan debitur atas nama Abdul Aziz hidayatulloh (Penggugat), telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Perjanjian pembiayaan Nomor 020123007865 tertanggal 20 November 2023 dengan debitur atas nama Abdul Aziz hidayatulloh (Penggugat), , telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Akta jaminan Fidusia Nomor 6986 tertanggal 16 September, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Akta jaminan Fidusia Nomor 6724 tertanggal 16 September telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01219087.AH.05.01 tahun 2022 tertanggal 16 September 2022, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01545013.AH.05.01 tahun 2023 tertanggal 23 November 2023,, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Riwayat pembayaran atau History payment perjanjian pembiayaan Nomor 020122006346 tertanggal 14 September 2022 dengan debitur atas nama Abdul Aziz Hidayatulloh, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Riwayat pembayaran atau History payment perjanjian pembiayaan Nomor 020123007865 tertanggal 20 November 2023 dengan debitur atas nama Abdul Aziz Hidayatulloh, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan No 0214.24.SP.002438 tanggal 11 September 2024 dan Surat Peringatan Terakhir No 0214.24.SP.002600 tanggal 16 September 2024, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-9;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Peringatan Nomor 0214.24.SP.003888 tanggal 21 Oktober 2024, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari debitur atas nama Abdul Aziz Hidayatulloh kepada PT bank Mandiri Utama Finance tertanggal 14 September 2022, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari debitur atas nama Abdul Aziz Hidayatulloh kepada PT bank Mandiri Utama Finance tertanggal 20 November 2023, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 0214.25.C.02598 tertanggal 01 September 2025, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 0214.25.C.02599 tertanggal 01 September 2025, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Serah Terima kendaraan Nomor 5951/BAST/2025 tertanggal 01 September 2025 yang telah ditandatangani oleh debitur atas nama Abdul Aziz Hidayatulloh, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Berita Acara Serah Terima kendaraan Nomor 5952/BAST/2025 tertanggal 01 September 2025 yang telah ditandatangani oleh debitur atas nama Abdul Aziz Hidayatulloh, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat pemberitahuan Lelang Pertama dan Surat pemberitahuan lelang kedua kepada debitur a.n Abdul Aziz Hidayatulloh yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor resi pengiriman 021090015888825, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Bukti Pembertitahuan lelang Nomor 02598/SPL/0214/September/2025 tertanggal 01 September 2025 yang dikirimkan pada tanggal 02 September 2025 melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor resi pengiriman 021090015888825, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Bukti Pembertitahuan lelang Nomor 02599/SPL/0214/September/2025 tertanggal 01 September 2025 yang dikirimkan pada tanggal 02 September 2025 melalui jasa

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



pengiriman JNE dengan Nomor resi pengiriman 021090015888825,
telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa demikian pula pihak Tergugat selain mengajukan surat surat bukti, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;

1. Saksi Muhammad Nur Taufik;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai penerima unit lelang
- Bahwa unit nya yaitu mobil Pajero dan garnd Max 115
- Bahwa setelah lelang dikirim ke cabang info untuk diteruskan ke Penggugat;
- Bahwa ada pengembalian Dana kelebihan hasil Lelang;

2. Saksi Benny Fauzi Sukarman;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat sebagai Konsumen;
- Bahwa saksi bekerja di Mandiri bagian Remedial yang Nunggak
- Bahwa unit Penggugat Kredit pada tanggal 1 September 2025
- Bahwa Penggugat dating untuk menyelesaikan katanya belum bias bayar;
- Bahwa telah dilakukan negosiasi lebih dari 6 bulan;
- Bahwa total angsuran sebesar 165.000.000,00;
- Bahwa Penggugat meminta keringanan;
- Bahwa unit di lelang pada tanggal 7 Oktober 2025;
- Bahwa angsuran yang masuk sudah 30 kali angsuran;
- Bawah pada waktu penarikan unit saksi tidak ada di tempat;

Menimbang , bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Maret 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugatn sebagaimana yang diuraikannya pada posita dan petitum gugatan diatas;

Menimbang, bahwa substansi gugatan penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan cara Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kreditur telah melaksanakan Lelang secara tidak sah terhadap 2 (dua) unit kendaraan mobil sebagai berikut :

1. Merk MITSUBISHI/PAJERO DAKAR 4X2 AT/BLA HITAM, Nomor Polisi D 1241 VDI Nomor Rangka MK2KRWPUNUNJ011435 Nomor Mesin 4N15UJK8867 Tahun 2022 Nama STNK/BPKB atas nama ABDUL AZIZ HIDAYATULLOH, berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat-Surat lainnya .
2. Merk DAIHATSU/GRANMAX PU ACPS1.5FH/GRE ROCK GREY M, Nomor Polisi D 8434 WI Nomor Rangka MHKP3FA1JPK045476 Nomor Mesin 2NR4B45227 Tahun 2023 atas nama STNK/BPKB IMAS ROBIAH, berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat-Surat lainnya, agar kedua mobil tersebut dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun kepada PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, selain Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar ke 2 (dua) mobil tersebut dikembalikan, juga menuntut kerugian karena hilang nya tenaga dan waktu atas pengurusan perkara ini senilai Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan kerugian akibat tunggakan yang tertunggak serta dipermalukan Tergugat yang dinilai sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan aquo, Tergugat merasa keberatan dengan mengajukan eksepsi yang antara lain berupa eksepsi tentang Gugatan Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Kurang Pihak, dengan mengutarakan pada eksepsinya tersebut didalikan PENGGUGAT didalam Gugatannya, adapun pokok perkara *a quo* adalah mengenai pengamanan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan TERGUGAT. Adapun perlu TERGUGAT informasikan bahwa, Pengamanan Objek Jaminan dilakukan atas dasar Kuasa yang TERGUGAT kepada Mitra Resmi yakni Pihak ketiga yang telah berkerjasama dengan TERGUGAT, yaitu PT Putera Cakra Buana berdasarkan Surat Kuasa nomor 0214.25.C.02598 tertanggal 01 September 2025 dan Surat Kuasa nomor 0214.25.C.02599 tertanggal 01 September 2025, yang mana berdasarkan Surat Kuasa tersebut telah jelas diatur terkait Tugas dan Tanggung Jawab Mitra dalam hal mengamankan Obyek Jaminan Fidusia perkara *a quo*, sebagaimana dalam klausula butir 3 dan butir 4 Surat Kuasa yang dengan jelas menyebutkan

Butir 3 :

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



PENERIMA KUASA (PT Putera Cakra Buana) wajib untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan bertanggungjawab penuh atas semua tindakan PENERIMA KUASA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik oleh PEMBERI KUASA (PT Mandiri Utama Finance) maupun oleh Negara Republik Indonesia, termasuk segala akibat yang ditimbulkan dari dilakukannya tindakan tersebut;

Butir 4 :

PENERIMA KUASA (PT Putera Cakra Buana) dengan ini melepaskan PEMBERI KUASA (PT Mandiri Utama Finance) dari tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari pihak manapun atas akibat dari tindakan PENERIMA KUASA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik oleh PEMBERI KUASA maupun oleh Negara Republik Indonesia.”

Menimbang, bahwa menurut Tergugat yang menjadi dasar Gugatan PENGUGAT adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap proses pengamanan Obyek Jaminan Fidusia, maka PT Putera Cakra Buana selaku pihak ketiga yang telah diberikan Kuasa oleh TERGUGAT untuk melakukan pengamanan Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana yang disebutkan didalam Surat Kuasa diatas sudah seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk mendengar dan menjawab dalil yang disampaikan PENGUGAT;

1. Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 79/K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan :
“Gugatan kurang Pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
2. Bahwa dengan tidak ditariknya PT Putera Cakra Buana sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*, maka Gugatan PENGUGAT telah mengandung cacat formil dikarenakan kurang pihak, sehingga telah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan eksepsi TERUGAT dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk menjawab dan mempertimbangkan terhadap eksepsi/keberatan yang diajukan Tergugat tersebut, maka setelah meneliti



posita dan petitum gugatan, jawaban, replik, duplik, serta surat surat bukti pendukung gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat, maka Majelis terlebih dahulu menguraikan tentang keberadaan Lembaga Jaminan pada pemberian fasilitas kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Lembaga Pembiayaan / Kreditur baik Leasing atau Bank pada pemberian fasilitas pembiayaan kredit kendaraan bermotor lazimnya akan mendaftarkan jaminan tersebut untuk mendapat hak preferen, Pendaftaran Fidusia secara krusial untuk memberikan kekuatan hukum tetap (eksekutorial), bagi penerima fidusia (kreditur) jika terjadi wanprestasi;

Menimbang, bahwa Jaminan Fidusia tersebut harus didaftarkan oleh penerima Fidusia atau kuasanya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah hukum pemberian fasilitas kredit tersebut dilakukan dan segera menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", setiap Akta Jaminan Fidusia harus dibuat oleh seorang Notaris sebab Notaris merupakan seseorang yang berwenang membuat Jaminan Fidusia ataupun hal lainnya, oleh karena Sertifikat Jaminan Fidusia yang berlaku sebagai dasar eksekusi legal. Khususnya pada kredit kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari persoalan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tentang penarikan 2 (dua) unit kendaraan bermotor milik Penggugat yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan alasan kredit macat (pembayaran yang tertunggak), maka berdasarkan surat bukti Tergugat tertanda T-3,4,5,dan T-6, berupa Akta Jaminan Fidusia, dan Sertifikat Jaminan Fidusia, membuktikan bahwa dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor tersebut Tergugat telah mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, demikian pula halnya sebagaimana bukti T-13, dan T-14, berupa Surat Kuasa No.0214.25.C.02598 dan No.0214.25.C.02599, Tergugat untuk dan atas nama PT Mandiri Utama Finance Cabang Kota Bandung selaku Pemberi Kuasa dengan ini telah memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada PT Putra Cakra Buana berdasarkan Perjanjian Kerjasama Jasa Eksternal Colelector selaku Penerima Kuasa untuk menerima dan menguasai Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Daihatsu Grandmax dan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero, oleh karena yang mengamankan dan menarik Objek Jaminan berupa 2 (dua) unit kendaraan bermotor tersebut adalah Mitra dari Tergugat, maka sudah selayaknya PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Cakra Buana tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian sepanjang eksepsi tentang kurang pihak yang diajukan Tergugat berdasar hukum, maka eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak lagi turut dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikannya diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat sepanjang kurang pihak dikabulkan, maka gugatan pokok pada perkara ini tidak lagi dipertimbangkan, hingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul pada perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (2) Pasal 133, 134, 136 HIR dan Peraturan Peraturan Lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dengan kualifikasi gugatan penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2026, oleh kami, Muhammad Irfan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum. dan Sigit Susanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 6 Oktober 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 April 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, lar Sugiansih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan kuasa hukumnya pada sistem informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum

Sigit Susanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Iar Sugiarsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan	Rp 150.000,00;
3. Panggilan Sidang	Rp 20.000,00;
4. PNBP	Rp 20.000,00;
5. Materai	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp 240.000,00

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)